“9·29”大沥高处坠落事故调查报告

2018年9月29日14时30分许,位于南海区大沥镇盐步社区永青路永好内衣城正在装修的V2区201号铺发生一起高处坠落事故。装修工人王新和被发现躺在倒下的人字梯旁，经盐步医院人员到场证实死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“9·29”大沥高处坠落事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、大沥镇等单位人员组成，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“9·29”大沥高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2018年9月29日13时许至14时30分许。

（三）事故发生地点：南海区大沥镇盐步社区永青路永好内衣城V2区201号铺。

（四）事故单位（个人）：蔡彪，陈文。

（五）事故相关单位（个人）：张思恩，佛山市锦恩市场经营管理有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约65万元。

调查组认定，“9·29”大沥高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.蔡彪，男，汉族，1988年9月4日出生，住址：湖南省衡阳县演陂镇陇头村搭关组415号。

2.陈文，男，汉族，1980年9月24日出生，住址：陕西省汉阴县漩涡镇渭河村八组。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

3.张思恩，男，汉族，1968年9月12日出生，住址：广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路雍景豪园御景台10座701房。

4.佛山市锦恩市场经营管理有限公司（以下简称锦恩公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA51HX9FXC；住所：佛山市南海区大沥镇盐步永青92号（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：潘宇波；注册资本：人民币101万元；成立日期：2018年4月11日；经营范围：市场管理服务；物业管理；社会经济咨询（企业管理咨询服务）；

服装批发；纺织品、针织品及原料批发；绿化管理；其他道路运输辅助活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死者的基本情况

死者王新和，男，汉族，1964 年 3 月 10 日出生，住址：湖南省祁东县太和镇天兴村 3 组 23 号。

（四）事故单位（个人）的关系情况

张思恩于 2017 年 11 月 1 日从佛山市南海区大沥镇盐步经济联合社承租大沥镇盐步环镇东路 10 号之一厂房（原港龙鞋厂），即南海区大沥镇盐步社区永青路永好内衣城，并成立了锦恩公司对永好内衣城进行管理。 张思恩于 2018 年 9 月 18 日将永好内衣城的 V2 区 201 号铺租给陈文，并与陈文签订房屋承包合同。2018 年 9 月 27 日陈文将 201 号铺面装修工程发包给蔡彪，陈文没有与蔡彪签订书面工程承包合同，蔡彪也并无建筑施工的相关资质。蔡彪聘请了王新和进行施工作业，王新和未持有特种作业操作证（高处作业）。

（五）涉事人字梯基本情况

涉事人字梯，又称自立式踏棍梯子，也称便携式木折梯，无整体的金属撑杆或锁定装置（仅使用电线捆扎连接第七级踏棍），总长度 3.5 米，共 11 级，完全张开时高度 3.4 米，第五级高度约 2.1 米（从上往下数）。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 9 月 29 日 9 时左右，蔡彪与王新和到永好内衣城的 V2 区 201 号铺进行装修作业，拆除墙面的瓷砖及门柱顶部的水泥块。中午大概 12 时，王新和站立于人字梯第三或第四级（从上往下数，第四级高度约 2.4 米）用电锤拆除门柱上的水泥块。下午 13 时许有路人看见王新和仍在该位置作业。14 时 30 分左右，附近装修人员经过 201 号铺面时发现王新和躺在铺面门口地上且头部流血，其身旁有一倒下的人字梯，随即拨打 110 报警电话。救护车到场后，随车医生确认王新和已经死亡。

（二）事故直接原因

王新和未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何防护措施的情况下站立在人字梯上对门柱顶部的水泥块进行拆除作业，因人字梯失稳从梯子上坠落至地面，造成其死亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

附近装修工人路过发现事故发生后，第一时间拨打 110 急救电话，组织对伤者进行抢救，同时保护了事故现场，防止次生灾害的发生。大沥镇安监、派出所、盐步社区工作人员到场处理，对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，同时积极协调死者家属工作，责令事故单位停产整顿。

南海区安监局9月29日15时10分接到公安110报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，16时00分许到达现场处置。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求陈文一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合区安监局做好事故调查取证工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出恢复经营申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府组织蔡彪、陈文与死者家属进行赔偿事宜协商，蔡彪、陈文与死者家属签订《协议书》，分期向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）王新和未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何防护措施的情况下站立在人字梯上对门柱顶部的水泥块进行拆除作业，因人字梯失稳从梯子上坠落至地面，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、五十四条、《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）12.2.3之规定。

（二）蔡彪在没有相应施工资质的情况下承接陈文发包的

铺面装修工程；安排未持有特种作业操作证（高处作业）人员从事高处作业；施工前未制定施工方案，无技术交底，未对作业场所进行风险分析并向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施；未监督、教育从业人员使用、佩戴劳动防护用品；对施工人员安全生产教育培训不到位；作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志；拆除作业现场无专人监护，未对施工现场进行有效监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、二十七条、三十二条、四十一条、四十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）6.0.4之规定。

（三）陈文将铺面装修工程发包给无相应施工资质的蔡彪施工，未与蔡彪签订书面装修工程承包合同和专门的安全生产管理协议，未对施工现场进行有效监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）王新和，因王新和在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）蔡彪，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）陈文，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对高处作业的危险性认识不足，不能有效督促、教育员工使用、佩戴劳动防护用品，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。不得将生产经营场所施工作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人施工。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规的及时处理。同时继续督促企业加强安全管理人员、从业人员的安全生产法规知识的教育培训，及时消除各类隐患，防止事故再次发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9·29”大沥高处坠落事故调查组

2018 年 11 月 13 日